



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1263 del 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 del 04/08/2026

PROPOSTA N. 2246 del 04/08/2026

OGGETTO: Affidamento in house alla Lamezia Multiservizi SPA. Liquidazione servizi di trasporto complementari, fatturazione luglio 2026.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che questo Comune eroga tramite la Lamezia Multiservizi s.p.a. il Servizio di Trasporto disabili;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08.09.2023 avente ad oggetto "*Affidamento in house alla Lamezia Multiservizi spa dei servizi di trasporto scolastico e complementari per gli a.s. 2023/24 - 2024/25 - 2025/26 approvazione Relazione, artt. 14, c. 2 e 3 e 17, c.2 D.lgs. n. 201/2022*", il Comune di Lamezia Terme ha proceduto all'assegnazione dei servizi citati, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore, alla Lamezia Multiservizi spa mediante la forma dell'affidamento "in house providing";
- che con la deliberazione di cui sopra è stato approvato il Piano tecnico economico del servizio di trasporto scolastico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e di persone con disabilità del Comune di Lamezia Terme per gli anni contabili 2023-2025, presentato dalla società Lamezia Multiservizi spa;
- in data 29/11/2023 è stato stipulato il contratto di servizio per l'affidamento in house dei servizi di trasporto scolastico e servizi complementari per gli a.s. 2023/24-2024/25-2025/26, n. di repertorio 26616;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale R.S. n. 177 del 28/11/2023- R.G n. 1259 di pari data con la quale, per le finalità in oggetto è stato disposto l'avvio del contratto di servizio a partire dal 01/12/2023;
- le Determinazioni Dirigenziali R.S. n. 174 del 26/06/2025 - R.G n. 1122 del 04/07/2025, R.S. n. 120 del 05-05-2026 - R.G n. 713 del 11/05/2026 con le quali è stato assunto impegno spesa per la gestione dei servizi complementari relativi all'annualità 2026 sul piano dei conti n. 1.03.02.15.002, cap. 1909;

DATO ATTO della regolarità della fase di impegno della spesa;

VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare la fattura numero 126/PA del 31 luglio 2026 di € 13.060,01 oltre IVA 10% di € 1.306,00 per un totale di € 14.366,01 prot. n.61970 del 03/08/2026, relativa ai servizi complementari di trasporto anno 2026, fatturazione mese di luglio;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;

Accertato che la Lamezia Multiservizi s.p.a. versa in condizioni di regolarità contributiva così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con scadenza il 01/10/2026;

DATO ATTO che occorre pertanto adottare apposito atto relativo di liquidazione;

Ritenuta non applicabile la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., con riferimento alla richiesta sia del codice identificativo gara (CIG) sia della documentazione relativa al conto corrente dedicato, secondo quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19/12/2023;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2026 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22-5-2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 8 agosto 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO che atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale della Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

VERIFICATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente/Responsabile del Servizio;

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, di conferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

CONSIDERATO che alla dipendente D.ssa Lucia Molinaro è affidata la responsabilità del procedimento;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

- **di liquidare** in favore della Lamezia Multiservizi SPA la somma di € 13.060,01, con accredito sul ccb codice IBAN indicato in fattura, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il pagamento della fattura n. 126/PA relativa ai servizi complementari di trasporto fatturazione mese di luglio 2026, e di versare all'Erario l'IVA (10%) pari ad € 1.306,00;
- **di imputare** le somme liquidate al precedente punto sul piano dei conti n. 1.03.02.15.002, capitolo 1909 "Servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap" del bilancio esercizio finanziario 2026, giusto impegno assunto con le Determinazioni Dirigenziali R.S. n. 174 del 26/06/2025 - R.G n. 1122 del 04/07/2025, R.S. n. 120 del 05-05-2026 - R.G n. 713 del 11/05/2026;
- **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione all'ufficio emissione mandati con tutti i documenti giustificativi richiesti ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4 e 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **DI SPECIFICARE**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;

- che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Lucia Molinaro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;
Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

- **di liquidare** in favore della Lamezia Multiservizi SPA la somma di € 13.060,01, con accredito sul ccb codice IBAN indicato in fattura, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il pagamento della fattura n. 126/PA relativa ai servizi complementari di trasporto fatturazione mese di luglio 2026, e di versare all'Erario l'IVA (10%) pari ad € 1.306,00;
- **di imputare** le somme liquidate al precedente punto sul piano dei conti n. 1.03.02.15.002, capitolo 1909 "Servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap" del bilancio esercizio finanziario 2026, giusto impegno assunto con le Determinazioni Dirigenziali R.S. n. 174 del 26/06/2025 - R.G n. 1122 del 04/07/2025, R.S. n. 120 del 05-05-2026 - R.G n. 713 del 11/05/2026;
- **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione all'ufficio emissione mandati con tutti i documenti giustificativi richiesti ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4 e 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **DI SPECIFICARE**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;

- che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2246 del 04/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 04/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 238 del 04/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5214	1	1-244-1	LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	14.366,01

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.